

개 선 사 항

1. 제 목 : 시설 근무자 교대근무 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●●

3. 내 용 : ●●●에서는 국가유공자등의 의학적 재활과 재활체육사업수행을 위한 시설운영을 위하여 전기·기계 등 시설담당 근무자를 주간과 야간으로 분리하여 [표 1] 과 같이 운영하고 있습니다.

[표 1] ●●● 시설근무자 운영 현황(2018.10.16~11.15)

(단위: 개)

직 급	성 명	근무형태	비고
복지기능직	T	주간 8시간 근무	
복지기능직	U	주간 8시간 근무	
업무지원직	V	24시간 격일제 근무	근무시간: 09:00 ~ 익일 09:00 휴게시간: 12:00~13:00, 18:00~19:00 23:00~07:00
업무지원직	W	24시간 격일제 근무	

가. 시설근무자 교대근무 운영에 관한 사항

「근로기준법」 제50조에 따르면 근로자의 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없고, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 되어 있고, 같은 법 제53조에서는 당사자간 합의에 따라 1주간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다고 되어있습니다.

또한 「근로기준법」 제51조에 따르면 사용자는 근로자대표와의 서면합의에 따라 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 주 40시간을 초과하지 아니하는 범위내에서 특정한 주에 40시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을 초과할 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서, ●●●에서는 시설근무자 교대근무 운영에 있어 근로기준법에 위배되지 않게 근무표를 편성하여 효율적으로 근무제도를 운영하여야 합니다.

그런데 ●● 시설근무자 교대근무 형태를 확인한 결과 아래 [표 2] 와 같이 시설근무자 4명 중 업무지원직 V외 1명을 24시간 격일제 근무로 운영하여 V외 1명이 근로기준법에서 정한 주당 40시간의 근로기준을 초과하게 근무표를 작성 운영하고 있음이 확인되었습니다.

[표 2] ●● 업무지원직 시설근무자 시간외근무 내역('18.6월~10월)

(단위: 시간)

구 분	'18.6월	'18.7월	'18.8월	'18.9월	'18.10월	비 고
V(업무지원)	×××	×××	×××	×××	×××	
W(업무지원)	×××	×××	×××	×××	×××	

나. 야간 시설근무자 운영에 관한 사항

공단 「복무규정」 제14조에 따르면 교대근무자의 실 근무시간은 격일 근무자의 경우 1일 24시간으로 정하고 있고, 「근로기준법」 제54조에서는 근로시간이 4시간인 경우 30분 이상, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 하며 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 ●●에서는 ●●를 이용하는 국가유공자 등 시설이용자 및 선수들의 편의와 안전을 위하여 24시간 격일제 또는 3교대 근무 등을 통하여 화재나 응급 상황에 신속히 대비할 수 있도록 24시간 시설근무자가 상주하여 근무하도록 근무표를 편성 운영하여야 합니다.

그런데 ●● 시설근무자의 근로계약서와 교대근무 형태를 확인한 결과 아래 [표 3] 과 같이 격일제 근무자 업무지원직 V외 1명이 근무시간은 09:00부터 익일 09시까지 24시간으로 근로계약을 체결하고 휴게장소를 ●●로 하여 휴게시간을 12:00~13:00, 18:00~19:00, 23:00~07:00까지 하여 총 10시간의 휴게시간을 부여

운영하고 있음을 확인하였습니다.

하지만 근로자가 사용자의 지휘·감독을 받지않고 자유롭게 이용할 수 있는 휴게시간을 취약시간대인 23:00 ~ 07:00까지 장시간 부여되어 ●● 시설관리 업무 공백이 발생하고 있고, 이는 취약시간대인 야간에 ●●를 이용하는 국가유공자나 선수들이 화재나 긴급상황시 신속한 대처 및 대응이 이루어지지 못함은 물론 자체 시설물 안전관리가 취약한 상황임이 확인되었습니다.

[표 3] ●● 시설근무자 격일제(24시간)근무시간표

근무시간 : 09:00 ~ 익일 09:00							
09시~12시	12시~13시	13시~18시	18시~19시	19시~23시	23시~07시	총근무 시간	총 휴게 시간
근무시간	휴게시간	근무시간	휴게시간	근무시간	휴게시간	14시간	10시간

4. 조치할 사항

○ ●●장은

- “가”항과 관련하여, 시설근무자가 근로기준법을 초과하여 주 40시간 이상 근무하지 않도록 근무표를 작성 운영하고 주 40시간 초과하여 근무시 이에 대한 개선방안을 마련하여 주시고(개선)
- “나”항과 관련하여, 야간 시설근무자가 휴게시간 등을 조정하여 야간에 근무 공백이 발생하지 않도록 개선방안을 마련 운영하시기 바랍니다.(개선)